

1502418-24.2021.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/06/2022
...

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. DROGAS ENCONTRADAS EM BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502418-24.2021.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502418-24.2021.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2200837/2021 - 01º D.P. RIO CLARO, 13735750 - 01º D.P. RIO CLARO, 1054975/21/020 -
01º D.P. RIO CLARO, 2200837 - 01º D.P. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISAQUE JOSE FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

ISAQUE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal, porque no dia 12 de junho de 2021, por volta das 22h04min, em um imóvel em construção, situado na Avenida 61, nº 1536, Jardim Copacabana, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria subtraído, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 10 (dez) barras de aço 3/8", avaliadas em R\$ 730,00, conforme o auto de avaliação, pertencentes à vítima Eduardo Aparecido Batista de Assis.

Consta também que, no dia seguinte, no mesmo local, por volta das 23h30min, ISAQUE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, teria subtraído, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 motor elétrico de betoneira, 27 rolos de arame torcido, 01 serra, 01 alicate, 01 caixa de ferramentas e 01 nível, avaliados em R\$ 1.375,39, conforme auto de avaliação e de entrega, pertencentes à vítima Eduardo Aparecido Batista de Assis.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de investigações (fls. 05/08), auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), auto de entrega (fls. 11) e auto de avaliação (fls. 43/44).

A denúncia foi recebida (fls. 115), o acusado Isaque foi citado (fls. 125) e apresentou resposta escrita (fls. 129/130).

Superada a instrução e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. (SAJ) Após, a Dra. Defensora, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade processual em razão da violação de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito e apresentadas teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar arguida pela Defesa de nulidade processual decorrente da invasão de domicílio, senão vejamos.

Dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Já o artigo 302 do Código de Processo Penal dispõe que: "Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração."

Dá análise dos elementos probatórios amealhados nos autos, tem-se que o sobrinho do réu foi detido de frente sua residência pois detinha substância entorpecente sob sua posse.

Assim, tem-se que o ingresso na residência se deu em razão de que fortes indícios de que no local operava-se a prática de crime permanente, o que foi confirmado posteriormente com o encontro de mais entorpecentes no interior da residência, de modo que a atuação dos investigadores de polícia foi plenamente regular e dentro dos ditames constitucionais, portanto.

No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. DROGAS ENCONTRADAS EM BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É

dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Neste caso, o contexto fático delineado nos autos demonstra que os policiais agiram a partir do encontro de substâncias entorpecentes em poder do agravante. Além disso, outros elementos indiciários bastante significativos, como o forte cheiro de maconha sentido pelos militares antes mesmo de ingressarem no interior da residência justificam a adoção da medida, revestindo-a de licitude. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 721455 PR 2022/0029685-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) g.N.

O que se vislumbra, na verdade, é que a localização da "res furtiva" referente ao delito de furto ocorrido em data anterior decorreu de uma situação concreta de flagrante delito justificadora do ingresso no domicílio do réu, motivo, pelo qual, são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância com norma constitucional, ainda que os objetos ilícitos não possuíssem, a princípio, nenhum liame com o objeto que ensejou o ingresso em seu domicílio.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. SERENDIPIDADE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 2. No caso, consta dos autos que policiais militares receberam informações de que um indivíduo fora morto a tiros, motivo pelo qual iniciaram investigações preliminares, a fim de identificar o autor do crime. O agravante foi apontado como possível autor do delito, razão pela qual, ainda em diligências, os agentes estatais se deslocaram até a sua residência. Lá chegando, o réu, ao avisar a presença dos policiais, tentou empreender fuga, saltando sobre vários muros, mas foi capturado. Assim, em diligências no seu domicílio, os agentes estatais lograram apreender substâncias entorpecentes. 3. A descoberta a posteriori da prática de novo crime (no caso, de tráfico de drogas) decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora do ingresso no domicílio do réu, motivo pelo qual, à luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que os objetos ilícitos encontrados na referida residência não possuíssem, a priori, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em seu domicílio (no caso, com o suposto crime de homicídio praticado anteriormente). 4. Agravo regimental não provido. g.N.

(STJ - AgRg no HC: 693558 GO 2021/0295338-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Desse modo, diferentemente do que foi sustentado pela Defesa, não há que se falar em ilegalidade do encontro dos objetos em razão de ser o local habitação comunitária, uma vez que não se vislumbra nos autos nenhum elemento que possa corroborar com tal alegação, pelo contrário, restou comprovado que o réu Isaque residia juntamente com seu sobrinho, de modo que o encontro e a identificação dos objetos provenientes da prática do suposto crime de furto - uma vez que já de

conhecimento dos policiais civis - se deu por mera casualidade em razão da situação de flagrância pela prática do delito de tráfico de drogas, crime permanente, estando plenamente regular a atuação dos policiais civis.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem descrita através do boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de investigações (fls. 05/08), auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), auto de entrega (fls. 11) e auto de avaliação (fls. 43/44).

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que na data dos fatos estava sob efeito de entorpecentes e passou sozinho pelo local para pegar recicláveis. Localizou algumas barras de ferro e um motor de betoneira e os subtraiu, visando vendê-los para comprar mais drogas. Foi processado por outros furtos e roubos nesta cidade, mas está arrependido (fls. 12/13).

Em juízo, não foi ouvido, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A vítima Eduardo Aparecido Batista de Assis declarou que o pedreiro chegou para trabalhar na segunda-feira de manhã e constatou alguns materiais estavam faltando. Não havia ido na obra durante o final de semana. Telefonou para o vizinho da obra que possui câmara defronte à sua residência. Ele concedeu parte das filmagens e visualizaram um rapaz entrando na obra durante dois dias seguidos. Acredita que tenha sido na sexta e no sábado. Ele entrou durante a noite com um carrinho de mão. Parte dos objetos foram recuperados. Acredita que ele tenha sido detido e encontrou parte do material na casa dele. Teve um prejuízo de cerca de R\$2.000,00. Disse que o pedreiro deu falta de barra de aço, motor de torneira, rolo de arame, ferramentas, partes de andaime. Confirmou ter reconhecido os objetos apresentados na delegacia como de sua propriedade. Ninguém presenciou a entrada do indivíduo, constatarem somente pelas imagens. (SAJ)

A testemunha comum, Alexandre Secco, investigador de polícia, declarou que tomaram conhecimento a respeito de um furto de uma obra e receberam as imagens. De pronto, reconheceram Isaque e o carrinho que ele utilizava, pois sempre viam ele pelas ruas da cidade. Passaram pela residência dele e tiraram uma foto do carrinho. Intimaram-o para que comparecesse na delegacia, mas ele não compareceu. Estavam cumprindo mandado de busca e apreensão e passaram na residência de Isaque e depararam-se com o sobrinho dele portando entorpecentes. Devido o estado de flagrância, adentraram na residência e encontraram mais entorpecentes. No quarto de Isaque, que o sobrinho dele apontou, localizaram um rolo de arame, uma caixa de ferramentas e alguns outros objetos. Quando saíam do local, depararam-se com Isaque retornando para sua residência. Convidaram-o para vir até a delegacia, ocasião em que confessou a prática do furto. A vítima reconheceu os objetos como sendo seus. Os objetos foram devolvidos. O local em que o sobrinho de Isaque foi abordado é conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que o próprio sobrinho de Isaque apontou que onde os objetos foram encontrados se tratava do quarto do tio. Reconheceram Isaque através do carrinho, pois era um carrinho diferenciado. (SAJ)

De rigor a condenação do réu pela prática do crime de furto, tendo em vista que os elementos probatórios de materialidade e autoria angariados nos autos são seguros o suficientes para tanto, senão vejamos.

Como se vê, em que pese o réu não tenha comparecido em Juízo, quando na delegacia de polícia confessou a prática do crime, sendo que sua confissão não está isolada nos autos e encontra arrimo nas palavras da vítima e dos investigadores de polícia responsáveis pela sua prisão.

Em seu depoimento o investigador de polícia Alexandre Secco foi firme e categórico ao declarar que tomaram conhecimento de um furto de obra e receberam as imagens. Imediatamente, reconheceram Isaque e o carrinho que ele utilizava, pois sempre o viam pelas ruas da cidade. Passavam defronte a residência dele e se depararam com o sobrinho defronte ao local portando entorpecentes. Adentraram na residência e encontraram mais entorpecentes. Durante as buscas reconheceram os objetos furtados da obra, tendo seu sobrinho apontado o local como sendo o quarto de Isaque. Na delegacia ele confessou a prática do furto. A vítima também reconheceu os objetos como sendo seus. Reconheceram Isaque através do carrinho, pois era um carrinho diferenciado.

A vítima Eduardo relatou que quando o pedreiro chegou para trabalhar na segunda-feira de manhã constatou alguns materiais estavam faltando. Não havia ido na obra durante o final de semana. Telefonou para o vizinho da obra que possui câmera defronte à sua residência. Ele concedeu parte das filmagens e visualizaram um rapaz entrando na obra durante dois dias seguidos. Acredita que tenha sido na sexta e no sábado. Ele entrou durante a noite com um carrinho de mão. Parte dos objetos foram recuperados. Teve um prejuízo de cerca de R\$2.000,00. Reconheceu os objetos apresentados na delegacia como de sua propriedade. Ninguém presenciou a entrada do indivíduo, constatarem somente pelas imagens.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do réu, como é o caso dos autos.

De outro lado, verifica-se da análise das imagens captadas pela câmera de segurança constantes no relatório de investigação às fls. 05/08, o momento em que o réu chega ao local dos fatos transportando seu carrinho e o momento em que se retira já sob posse dos objetos da vítima.

Cumpra observar ainda que, contrariamente ao que foi alegado pela Defesa, ainda que pelas imagens não se possa verificar com precisão a face do réu, mas tão somente seu carrinho de mão, tal prova quando aliada aos demais elementos angariados nos autos, principalmente à própria confissão do acusado, não deixa dúvidas que, de fato, tratava-se dele.

Veja-se que seu extenso histórico criminal, inclusive com condenações anteriores pelo mesmo delito, também não milita em seu favor.

O crime ocorreu na modalidade consumada, diante tese jurídica, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp nº 1524450/RJ e nº 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, para fins do art. 543-C do CPC nos seguintes termos:

Tema 934: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Por fim, a situação retratada nos autos configura continuidade delitiva, uma vez que o réu, aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades, em dias diferentes, no mesmo local, praticou dois delitos, devendo o subsequente ser havido como continuação do antecedente, de acordo como artigo 71, "caput", do Código Penal.

Diante do conjunto probatório, de rigor a condenação do réu nos termos do artigo 155, "caput", do Código Penal c.c o artigo 71, "caput", do Código Penal.

Caracterizado, portanto, o crime de furto consumado, passo a analisar a pena do réu.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena base acima do mínimo legal, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes (fls. 54 e 61 – processo nº 0011260-63.2004.8.26.0510 e 0005288-64.1994.8.26.0510). Dessa forma, sua pena inicial será de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea na fase inquisitiva e a agravante da multirreincidência (fls. 53/68 – processos nº 0004364-81.2016.8.26.0510; 1501133-98.2018.8.26.0510; 0008086-51.2001.8.26.0510; 0008444-69.2008.8.26.0510; 0016619-23.2006.8.26.0510; 3006845-68.2013.8.26.0510; 0010363-45.1998.8.26.0510; 0017061-18.2008.8.26.0510). Utilizo a regra da preponderância legal da agravante da multirreincidência prevista no artigo 67 do Código Penal e aumento a pena do réu em 1/6, passando a 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, de forma que aumento a pena do réu em 1/6. Assim, sua pena será de 01 ano, 07 meses e 01 dia de reclusão e 14 dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, tendo em vista que é multirreincidente (art. 33, §2º, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, pois é multirreincidente e portador de maus antecedentes, sendo que a medida não se mostra socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal diante da ausência de elementos acerca da situação financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ISAQUE JOSÉ FERREIRA DA SILVA para CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no patamar mínimo, ou seja, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato e corrigido monetariamente até a data do pagamento, por ter infringido o artigo 155, "caput", do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos, bem como de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos da fundamentação.

O réu terá o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 14 de junho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA